



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN
BIRO UMUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR : PKS/143/IX/2022

NOMOR : MTG/2.2/010/PKS

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2022

TENTANG

SEWA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK ATM BANK BNI PADA
PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (05-09-2022) bertempat di Kantor Biro Umum Setjen Kemhan, telah ditandatangani oleh dan antara:

1. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Brigadir Jenderal TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemhan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

dengan

2. PT. BNI (Persero) Tbk., dalam hal ini diwakili oleh Agus Prasetyo, Pemimpin Kantor Cabang Menteng PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I

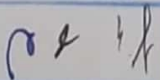
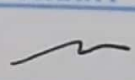
1. Bahwa

1. Bahwa perjanjian sewa menyewa ini, selanjutnya disebut perjanjian merupakan amanat dari:
 - a. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-81/MK.6/KNL.0705/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Persetujuan Sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pertahanan;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: KEP/989/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan untuk ATM BNI di Perkantoran Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Kuasa Pengguna Barang Milik Negara atas Tanah dan/atau Bangunan yang terletak di Kantor Badiklat Kemhan Jalan Salemba Nomor 14, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
 3. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku PIHAK yang menyewakan kepada PIHAK KEDUA atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan seluas 2,25 m², yang dipergunakan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang terletak di Jalan Salemba Nomor 14, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
 4. PIHAK KEDUA selaku PIHAK yang menyewa telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan dari PIHAK PERTAMA guna menyelenggarakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk memenuhi kebutuhan bagi anggota/organik Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan maupun masyarakat umum.
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Sewa Menyewa

Sewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan kantor Badiklat Kemhan Jalan Salemba Nomor 14, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat Tanah dan/atau bangunan seluas 2,25 m².

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 2

Pasal 2

Jangka Waktu Sewa

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 05-09-2022 dan berakhir pada tanggal 05-09-2024, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu sewa atau menghentikan sewa menyewa ini, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan keinginannya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 3

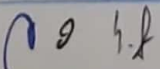
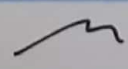
Harga Sewa

- (1) Harga sewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp34.597.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Pembayaran sewa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum perjanjian ini ditandatangani dan PIHAK KEDUA menyetorkan keseluruhan uang sewa tersebut ke rekening Kas Umum Negara.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak dan menyetujui perpanjangan waktu sewa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin bahwa sebagian tanah dan/atau bangunan yang disewakan merupakan milik/dikelola oleh PIHAK PERTAMA tidak dalam sengketa atau tidak dalam penyewaan terhadap PIHAK KETIGA, dan jika karena sebab apapun juga mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan dan/atau harus meninggalkan sebagian tanah tersebut, maka PIHAK PERTAMA wajib mencari tempat pengganti di lingkungan area yang disewa;

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I
	

b. Menjamin....

- b. Menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PIHAK KEDUA tidak mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas sebagian tanah yang disewakan tersebut dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud.

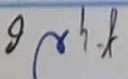
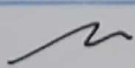
(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

- a. Mengatur sendiri Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak memasang *Sign Board*, CCTV dan papan lainnya yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA di sekitar Kantor Badiklat Kemhan dengan seizin PIHAK PERTAMA dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membayar uang sewa sebagian Tanah dan/atau Bangunan Rp34.597.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus ke rekening Kas Umum Negara;
- b. Menyediakan dan menyiapkan segala perlengkapan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk keperluan operasional dengan biaya sendiri oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memelihara Tanah dan/atau Bangunan yang di sewa dengan sebaik-baiknya dengan memperbaiki segala kerusakan yang menurut ketentuan dan kebiasaan menjadi tanggung jawab pihak penyewa dan/atau PIHAK KEDUA, serta menjaga keamanan, kebersihan dan keindahan ATM yang disewa pada hari kerja maupun hari libur atas biaya PIHAK KEDUA;
- d. Mengembalikan dan menyerahkan kembali sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang disewa pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 5

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 5

Asuransi

PIHAK KEDUA harus mengasuransikan sendiri semua barang milik PIHAK KEDUA yang berada di lokasi dan/atau area Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dana dan barang-barang lainnya di lokasi milik PIHAK PERTAMA terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- (1) Pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diberikan kepada (organik/anggota) dan tamu di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dan juga kepada masyarakat umum;
- (2) PIHAK KEDUA harus berpakaian bersih, rapih dan menjaga kesopanan dalam pelayanannya serta menunjukkan identitas Pegawai.

Pasal 7

Sanksi dan Resiko

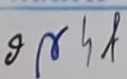
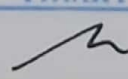
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi penyimpangan dalam kegiatan diluar legalitas kerja sama sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang telah disepakati PARA PIHAK dalam perjanjian ini, segala sanksi terhadap hukum akibat penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan segala resiko kerugian yang timbul akibat dari kegiatan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan, yang bukan kesalahan salah satu PIHAK, merupakan halangan tak terelakkan yang menghalangi salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya kecuali kewajiban pembayaran yang timbul dari perjanjian ini, asalkan tindakan, kejadian, atau situasi tersebut adalah di luar kendali dan bukan hasil dari tindakan yang disengaja atau kelalaian atau penghapusan atau kegagalan untuk menjalankan kewajiban oleh PIHAK yang bersangkutan;

(2) Keadaan

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I
	

- (2) Keadaan atau kejadian *Force Majeure* tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, badai, petir, ledakan, banjir, wabah penyakit, tindakan kriminal, pemerasan, kerusakan, gangguan keamanan, sabotase, pemogokan, penutupan suatu tempat atau blokade, ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah setempat;
- (3) PIHAK yang terkena dampak harus segera memberitahukan kepada PIHAK yang lain atas kejadian *Force Majeure* tersebut dengan fax atau teleks, dan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure*, PIHAK yang tertimpa harus memberikan laporan lengkap yang mengungkapkan kejadian dan melampirkan bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah atau PIHAK berwenang lainnya mengenai kejadian dimaksud.

Pasal 9

Tambahan atau Perubahan

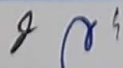
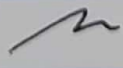
Apabila dikemudian hari dirasakan perlu untuk melakukan perubahan atau penambahan atas isi dari atau adanya hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan merundingkan secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu Perjanjian tambahan/*Addendum* yang merupakan satu kesatuan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11...

Paraf	
PIHAK II	PIHAK I
	

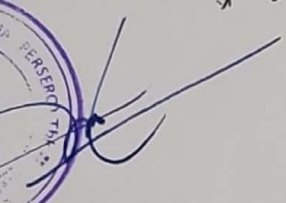
Pasal 11

Domisili

Tentang perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



Agus Prasetyo
Pemimpin Cabang BNI KC Menteng

PIHAK PERTAMA



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Brigadir Jenderal TNI